

予備独自問題 H30-19

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。
ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
- イ. 刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
- ウ. 呼気検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであり、その供述を得ようとするものではないから、検査を拒んだ者を処罰する道路交通法の規定は、憲法第38条第1項に違反しない。
- エ. 身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することは、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないから、憲法第38条第1項に違反しない。
- オ. 公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法第316条の17の規定は、被告人に対し、自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく、また、主張すること自体を強要するものでもないから、憲法第38条第1項に違反しない。

No107	供述に関する規律					正答率	
予備H30-19	正解	ア 1	イ 2	ウ 1	エ 1	オ 1	61%

ア 正しい

198条1項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定し、自己が刑事責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないことを保障している。これに対し、198条2項は、「自己の意思に反して供述をする必要がない」と規定し、自己に有利不利を問わず、自己の意思に反して供述する必要はないとする点で憲法38条1項よりも対象を広げている。よって、刑事訴訟法上、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。

イ 誤っている

被疑者以外の者に対する取調べについて規定する223条は、2項において「第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する」と被疑者に対する取調べの規定を準用しているが、供述拒否権の告知を定めた198条2項を準用していない。その趣旨は、当人の犯罪に関する取調べではないから、特に告知の必要がないという点にある。よって、被疑者以外の者を取調べる場合には、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。

ウ 正しい

最判平9.1.30(百選A8事件)は、「憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したもの」と解すべきところ、……〔呼吸〕検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者から呼吸を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない」としている。判例に賛成する学説は、理由として、法律上・事実上の強要が禁じられているのは不利益な「供述」であって、言語又はこれに準ずる意思伝達的作用を有する表現行為に限られるということを挙げている。

エ 正しい

最大判平11.3.24(百選34事件)は、「身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかである」としている。

オ 正しい

最決平25.3.18(百選A23事件)は、公判前整理手続において被告人に対し主張明示義務及び証拠調べ請求義務を定めている316条の17が、憲法38条1項に違反するかが争われた事案において、316条の17は、「被告人に対し自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく、また、公判期日において主張をするかどうか被告人の判断に委ねられているのであって、主張すること自体を強要するものでもない。そうすると、同法316条の17は、自己に不利益な供述を強要するものとはいえない」から、憲法38条1項に違反しないとしている。その理由として、判例は、316条の17は「被告人又は弁護人において、公判期日においてする予定の主張がある場合に限り、公判期日に先立って、その主張を公判前整理手続で明らかにするとともに、証拠の取調べを請求するよう義務付けるもの」であるということを挙げている。